

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6616/2560

วาเลนติโน เอส.พี.เอ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (1)
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 38

ผู้รับมอบอำนาจโจทก์เบิกความเป็นพยานรับรองว่า โจทก์จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐอิตาลี เอกสารหมาย จ.1 ดังกล่าว
เป็นหนังสือรับรองความเป็นนิติบุคคลของโจทก์ตามกฎหมายต่างประเทศ ทั้งตามคำ
ให้การของจำเลยคงอ้างแต่เพียงว่าโจทก์มิได้แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนเพื่อ
แสดงว่าโจทก์เป็นนิติบุคคล และมีผู้ใดมีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ โจทก์คงแนบ
สำเนาหนังสือมอบอำนาจมาท้ายคำฟ้อง แต่เอกสารดังกล่าวก็มิใช่เอกสารที่แสดงว่า
ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ได้ คำให้การดังกล่าวของจำเลย จึง
มิใช่กรณีที่จำเลยแสดงเหตุอันสมควรสงสัยว่าหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็น
เอกสารอันแท้จริงหรือไม่ ทั้งจำเลยก็มิได้นำสืบปฏิเสธความเป็นนิติบุคคลของโจทก์
เมื่อเป็นเช่นนั้น ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า โจทก์เป็นบริษัทจำกัด มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐอิตาลี

ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธี
พิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26
ประกอบ ป.วิ.พ. มาตรา 47 นั้น เป็นเรื่องอำนาจของศาลในการดำเนินกระบวนการ

พิจารณาเกี่ยวกับใบมอบอำนาจหรือใบสำคัญและเอกสารอื่น ๆ ในกรณีที่ศาลมีความสงสัย หรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งยื่นคำร้องแสดงเหตุอันสมควรสงสัยว่าเป็นเอกสารอันแท้จริงหรือไม่ จึงให้ศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้คู่ความนั้นยื่นเอกสารตามวิธีการในวรรคสาม หากใช้ว่าหากเอกสารไม่มีการรับรองจากโนตารีปับลิกและตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 47 วรรคสามแล้ว จะถือว่าเป็นเอกสารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ ดังนั้น การจัดทำหนังสือมอบอำนาจโดยมีการรับรองตามมาตรา 47 วรรคสาม ขึ้นในภายหลังจากโจทก์ฟ้องคดีนี้แล้ว จึงเป็นการยืนยันถึงข้อเท็จจริงที่ว่า ก. ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนบริษัทโจทก์ในการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันที่ 26 ตุลาคม 2553 เมื่อจำเลยมิได้นำสืบหักล้างเป็นอย่างอื่น ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ตามข้อความที่ระบุในหนังสือมอบอำนาจว่า ก. ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนบริษัทโจทก์ และโจทก์ได้มอบอำนาจให้ ด. กระทำการต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจ

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คำว่า "VALENTINO" เป็นชื่อของบุคคลธรรมดา ทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าชื่อของ ว. เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดาของประชาชนในประเทศไทย คำว่า "VALENTINO" จึงเป็นชื่อของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจโดยธรรมดา ย่อมมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องแสดงโดยลักษณะพิเศษอีก เนื่องจากข้อความว่า "ที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ" ที่ปรากฏใน พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (1) เป็นคำขยายของคำว่า "ชื่อทางการค้า" เท่านั้น มิได้รวมไปถึงชื่อตัวชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ทั้งคำดังกล่าว ก็มีได้ถึงถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าตามที่โจทก์ขอจดทะเบียนโดยตรง ดังนั้น คำว่า "VALENTINO" จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (1)

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า "VALENTINO" ตามคำขอเลขที่ 706344 มีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ พณ 0704/31319 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 115/2555 ให้จำเลยดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "VALENTINO" ตามคำขอเลขที่ 706344 ของโจทก์ต่อไป

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 706344 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 115/2555 กับให้จำเลยดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 706344 ของโจทก์ต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยไม่ได้โต้แย้งกันในชั้นอุทธรณ์รับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "VALENTINO" เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า สบู่ สบู่อาบน้ำที่ไม่มีโอสถผสม สบู่ล้างหน้าที่ไม่มีโอสถผสม น้ำหอมโอเดอโคโลญจน์ น้ำหอม น้ำหอมโอเดอทอยเล็ต สเปรย์

ระงับกลิ่นกาย โลชั่นบำรุงผิว เครื่องสำอางระงับกลิ่นกาย เจลอาบน้ำ โฟมอาบน้ำ
แปรงทาสี แปรงทาหน้า เครื่องสำอาง กล่าวคือ ลิปสติก รูจทาแก้ม เครื่องสำอางรอง
พื้นก่อนแต่งหน้า อายแชโดว์ เครื่องสำอางใช้เขียนขอบตา มาสคาร่า แชมพู โลชั่นใส่
ผม ยาสีฟัน ครีมบำรุงผิวสำหรับกลางวันและกลางคืน ครีมบำรุงผิวให้ชุ่มชื้น ครีมทา
ผิวให้เป็นสีแทน สารฟอกขาว สารที่ใช้ในการซักยัด สารขัดเงา สารขัดถูและลบรอย
สุมุ หัวน้ำมันหอมระเหย โลชั่นใส่ผม ยาสีฟัน ตามคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าเลขที่ 706344 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่าคำขอตั้ง
กล่าวมีข้อบกพร่องตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534
เพราะไม่ระบุรายการที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองแต่ละอย่างโดยชัดแจ้ง และ
เครื่องหมายดังกล่าวจะต้องจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดกับเครื่องหมายการค้าของ
โจทก์ตามคำขอเลขที่ 336365, 442163 และ 442168 ตามสำเนาหนังสือสำนัก
เครื่องหมายการค้าที่ พณ 0704/6711 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2552 โจทก์แก้ไข
รายการสินค้าจากเครื่องสำอาง กล่าวคือ ลิปสติก เป็นลิปสติก และขอจดทะเบียนเป็น
เครื่องหมายชุดตามคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต่อมา นายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าขอยกเลิกการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนของโจทก์
เนื่องจากพบว่าคำว่า "VALENTINO" เป็นชื่อสกุลของดาราดังและให้โจทก์ส่งหลัก
ฐานพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามสำเนาหนังสือสำนักเครื่องหมายการค้าที่ พณ
0704/519048 ลงวันที่ 7 กันยายน 2552 โจทก์ส่งหลักฐานพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะ
แล้ว แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของ
โจทก์ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา
7 เพราะคำที่ยื่นขอเป็นชื่อสกุลของนักแสดงที่มีชื่อเสียง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตาม
มาตรา 7 วรรคหนึ่ง ตามสำเนาหนังสือสำนักเครื่องหมายการค้าที่ พณ
0704/519048 ลงวันที่ 7 กันยายน 2552 และที่ พณ 0704/31319 ลงวันที่ 25
ธันวาคม 2552 โจทก์อุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อ

คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ซึ่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้ว เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ คำว่า "VALENTINO" นี้ โจทก์ยอมรับมาในคำ อุทธรณ์ว่าเป็นคำที่มาจากชื่อของนายวาเลนติโน ชาวอิตาลี ซึ่งเป็นนักออกแบบ เสื้อผ้าชื่อดังของโลก นับว่าเป็นชื่อตัวที่มีได้แสดงโดยลักษณะพิเศษ ไม่มีลักษณะบ่ง เฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่มีลักษณะอันพึงรับ จดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 สำหรับหลักฐานที่โจทก์นำเสนอ เห็นว่า หลักฐานดังกล่าวเป็นการใช้เครื่องหมายที่มี ลักษณะและรายการสินค้าแตกต่างกันกับเครื่องหมายการค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียน ไว้ จึงไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามที่ยื่นขอจด ทะเบียนไว้ได้มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน พอสมควรจนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องใน ประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าสินค้านี้แตกต่างไปจากสินค้าอื่น ตามประกาศ กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรค สามแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 คณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าจึงมีมติยืนตามคำสั่งปฏิเสศของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามสำเนาคำอุทธรณ์และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 115/2555

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยในประการแรกว่า โจทก์เป็น นิติบุคคลและได้มอบอำนาจฟ้องคดีโดยชอบหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐอิตาลี และโจทก์ได้ มอบอำนาจให้มีการฟ้องคดีนี้ แม้โจทก์จะมีได้แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือ หลักฐานอื่นใดที่แสดงความเป็นนิติบุคคลของโจทก์มาทำคำฟ้อง แต่เอกสารดัง กล่าวก็มีใช้เอกสารในประเด็นหลักแห่งคดีตามที่กฎหมายต้องการที่ต้องแนบมาทำ

คำฟ้อง โจทก์จึงนำสืบถึงเอกสารดังกล่าวในชั้นพิจารณาได้ ซึ่งก็ปรากฏว่า โจทก์มีนางดารานีย์ ผู้รับมอบอำนาจโจทก์เบิกความเป็นพยานประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นของพยานว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียน ณ ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "VALENTINO S.p.A." ในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารวมถึงการฟ้องร้องและดำเนินคดีเพื่อปกป้องสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ในประเทศไทย โจทก์แต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทดิลลิเก้แอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล /หรือนางดารานีย์ และ/หรือนายศรีลา และ/หรือนายณัฐพล เป็นผู้ฟ้องคดีและดำเนินคดีนี้แทนโจทก์ ตามหนังสือมอบอำนาจพร้อมคำแปลและหนังสือรับรองของโนตารีปับลิกเอกสารหมายเลข 2 หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวลงนามโดยนายกาบริเอเล ซึ่งไปปรากฏตัวและสาบานต่อหน้าโนตารีปับลิก และแสดงหลักฐานในการมีอำนาจลงนามในหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว และโนตารีปับลิกได้รับรองลายมือชื่อและประทับตราโนตารีปับลิกแล้ว

นอกจากนี้ พยานได้เบิกความยืนยันว่า โจทก์ยังทำหนังสือมอบอำนาจอีกฉบับหนึ่งโดยมอบอำนาจให้พยานและบริษัทดิลลิเก้แอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ฟ้องคดี ซึ่งนายกาบริเอเล เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ด้วย ตามหนังสือมอบอำนาจพร้อมคำแปลตามเอกสารหมายเลข 67 นายกาบริเอเล เป็นผู้ลงลายมือชื่อมอบอำนาจในหนังสือมอบอำนาจทั้งสองฉบับ ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 2 ท้ายชื่อของนายกาบริเอเล มีคำว่า ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจ (Authorized Representative) ส่วนตามเอกสารหมายเลข 67 ท้ายชื่อนายกาบริเอเล มีคำว่า "Name of Representatives" และมีคำว่า "Proxy Holder" ซึ่งหมายความว่า เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการในนามของโจทก์ และมีถ้อยคำว่า "Title of Representative" ตามมา คำว่า "Authorized Representative" มีความหมายเท่ากับ "Proxy Holder" ซึ่งหมายความว่า ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจ เห็นว่า ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมคำแปลมีข้อความระบุว่า วาเลนติโน เอส.พี.เอ

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2546 ประเภทบริษัทจำกัด ซึ่งทางนางดารานีย์
ผู้รับมอบอำนาจโจทก์และเป็นพยานของโจทก์ก็เบิกความรับรองว่า โจทก์จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐอิตาลี เป็นหนังสือรับรองความ
เป็นนิติบุคคลของโจทก์ตามกฎหมายต่างประเทศ ทั้งตามคำให้การของจำเลยคงอ้าง
แต่เพียงว่าโจทก์มิได้แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนเพื่อแสดงว่าโจทก์เป็น
นิติบุคคล และมีผู้ใดมีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ โจทก์คงแนบสำเนาหนังสือมอบ
อำนาจเอกสารหมายเลข จ. 2 มาทำคำฟ้อง แต่เอกสารดังกล่าวก็มีใช้เอกสารที่แสดงว่า
ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ได้ คำให้การดังกล่าวของจำเลยจึงมิใช่
กรณีที่จำเลยแสดงเหตุอันสมควรสงสัยว่าหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นเอกสาร
อันแท้จริงหรือไม่ ทั้งจำเลยก็มิได้นำสืบปฏิเสธความเป็นนิติบุคคลของโจทก์ เมื่อเป็น
เช่นนี้ ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า โจทก์เป็นบริษัทจำกัด มีฐานะเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายของประเทศสาธารณรัฐอิตาลีดังฟ้อง ส่วนปัญหาวานายกาบริเอเล มีอำนาจ
กระทำการแทนโจทก์มอบอำนาจให้นางดารานีย์ฟ้องคดีแทนโจทก์หรือไม่ โจทก์มี
หนังสือมอบอำนาจ (Power of Attorney) ฉบับลงวันที่ 26 ตุลาคม 2553 เอกสาร
หมายเลข จ. 2 ซึ่งมีนายกาบริเอเล ลงลายมือชื่อในฐานะตัวแทนผู้รับมอบอำนาจและมี
หนังสือรับรองของโนตารีปับลิกพร้อมคำแปลซึ่งมีเนื้อความรับรองว่า นายกาบริเอเล
ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าโนตารีปับลิกแล้ว นอกจากนี้ โจทก์ยังมีหนังสือมอบอำนาจ
(Master Power of Attorney) ฉบับลงวันที่ 16 เมษายน 2556 พร้อมคำแปลระบุว่า
นายกาบริเอเล เป็นตัวแทน (Name of Representatives) ซึ่งมีตำแหน่ง (Title of
Representative) เป็นผู้รับมอบอำนาจ (Proxy Holder) และยังมีหนังสือรับรองของ
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมิลาน ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี กับหนังสือรับรองของโนตา
รีปับลิกแนบท้ายหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว ดังที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข จ. 67 แผ่น
ที่ 2 และ 3 พร้อมคำแปล โดยเฉพาะหนังสือรับรองของโนตารีปับลิก (NOTARIAL
ACKNOWLEDGEMENT) ระบุยืนยันโดยสรุปว่า นายกาบริเอเล เป็นผู้รับมอบ

อำนาจ (Proxy Holder) ของวาเลนติโนเอส.พี.เอ. ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายแห่งประเทศสาธารณรัฐอิตาลี และบริษัทยังดำรงอยู่ ณ วันที่จัดทำหนังสือฉบับนี้ สำหรับหนังสือมอบอำนาจฉบับก่อน นายกาบริเอเล ก็ได้ลงลายมือชื่อในนามบริษัท โดยความยินยอมของบริษัท ซึ่งหนังสือรับรองของโนตารีปับลิกฉบับนี้ สถานทูตไทย / สถานกงสุลไทยได้รับรองความถูกต้องไว้ด้วย ครั้นเมื่อตรวจสอบข้อความในหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารหมายเลข 2 และ จ. 67 ก็เป็นไปในทำนองเดียวกันว่า ให้ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทโจทก์มีอำนาจดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 47 นั้น เป็นเรื่องอำนาจของศาลในการดำเนินการกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับใบมอบอำนาจหรือใบสำคัญและเอกสารอื่น ๆ ในกรณีที่ศาลมีความสงสัย หรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งยื่นคำร้องแสดงเหตุอันสมควรสงสัยว่าเป็นเอกสารอันแท้จริงหรือไม่ จึงให้ศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้คู่ความนั้นยื่นเอกสารตามวิธีการในวรรคสาม หากเชื่อว่าหากเอกสารไม่มีการรับรองจากโนตารีปับลิก และตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 47 วรรคสามแล้ว จะถือว่าเป็นเอกสารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ ดังนั้นการจัดทำหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารหมายเลข จ. 67 โดยมีการรับรองตามมาตรา 47 วรรคสาม ขึ้นในภายหลังหลังจากโจทก์ฟ้องคดีนี้แล้ว จึงเป็นการยืนยันถึงข้อเท็จจริงที่ว่า นายกาบริเอเล ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนบริษัทโจทก์ในการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับลงวันที่ 26 ตุลาคม 2553 เอกสารหมายเลข จ. 2 เมื่อจำเลยมิได้นำสืบหักล้างเป็นอย่างอื่น ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ตามข้อความที่ระบุในหนังสือมอบอำนาจว่า นายกาบริเอเล ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนบริษัทโจทก์ และโจทก์ได้มอบอำนาจให้นางดารานีย์กระทำการต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ. 2 ส่วนข้อที่จำเลยอุทธรณ์ว่าข้อความในหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ. 2

เป็นการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีเพื่อป้องกันสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว มิใช่การมอบอำนาจให้ฟ้องคดีเพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า หนังสือมอบอำนาจจึงไม่ชอบ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ เห็นว่า หนังสือมอบอำนาจตามเอกสารหมายเลข 2 มีข้อความระบุให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ายื่นคำอุทธรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเพื่อป้องกันสิทธิในเครื่องหมายการค้า ให้มีอำนาจยื่นฟ้องดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางแพ่ง เมื่อข้อเรียกร้องของโจทก์ในคดีนี้ คือให้มีการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ การฟ้องคดีนี้จึงเป็นการกระทำภายในขอบอำนาจตามที่โจทก์กำหนดไว้ในหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 2 แล้ว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยในประการต่อไปว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า "VALENTINO" ตามคำขอเลขที่ 706344 มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (1) หรือไม่ ในข้อนี้พยานโจทก์มีนางดารานีย์ ผู้รับมอบอำนาจโจทก์มาเบิกความเป็นพยานประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นของพยานว่า คำว่า "VALENTINO" โจทก์นำมาจากชื่อส่วนหนึ่งของนายวาเลนติโน (Valentino Garavani) ซึ่งเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าชาวอิตาลีชื่อดังของโลก นายวาเลนติโน ได้เริ่มใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2503 ส่วนจำเลยมีนางสาวศิริวรรณ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เบิกความว่า คำว่า "VALENTINO" เป็นชื่อสกุลของดาราดัง ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า คำว่า "VALENTINO" เป็นชื่อตัวของนายวาเลนติโน (Valentino Garavani) บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าชาวอิตาลี เห็นว่า ตามมาตรา 7 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 บัญญัติว่า "เครื่องหมายการค้าที่มีหรือ

ประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ ให้ถือว่า มีลักษณะบ่งเฉพาะ (1) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจโดยธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษและไม่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ..." เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คำว่า "VALENTINO" เป็นชื่อตัวของบุคคลธรรมดา ทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าชื่อของนายวาเลนติโนเป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดาของประชาชนในประเทศไทย คำว่า "VALENTINO" จึงเป็นชื่อของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจโดยธรรมดา ย่อมมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องแสดงโดยลักษณะพิเศษอีก เนื่องจากข้อความว่า "ที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ" ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (1) เป็นคำขยายของคำว่า "ชื่อในทางการค้า" เท่านั้น มิได้รวมไปถึงชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ทั้งคำดังกล่าวก็มิได้ถึงถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าตามที่โจทก์ขอจดทะเบียนโดยตรง ดังนั้น เครื่องหมายการค้า คำว่า "VALENTINO" ตามคำขอเลขที่ 706344 จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (1) เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า "VALENTINO" ของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าจนแพร่หลายแล้วตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสามอีก เพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงไป ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาแผนกทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้
จำเลยดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 706344 ของ
โจทก์ต่อไปนั้นยังไม่ถูกต้อง เพราะเมื่อเห็นว่าเมื่อคำสั่งของนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ไม่
รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์เป็นคำสั่งและคำวินิจฉัยที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ก็ชอบที่จะสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าว และ
ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ต่อไป ไม่อาจสั่งให้จำเลยดำเนินการรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวทันทีได้ เพราะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้อง
ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนของโจทก์ตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้พระ
ราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 อีกหลายขั้นตอน ยังไม่อาจรับจดทะเบียน
ได้เลย ปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน
แม้ไม่มีความฝ่ายใดอุทธรณ์ ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศมีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามพระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 มาตรา 12
วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ.2539 มาตรา 45 (เดิม) และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
225 วรรคสอง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตาม
หนังสือแจ้งคำสั่งที่ พณ 0704/31319 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552 และคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 115/2555 ที่ไม่รับทะเบียน

เครื่องหมายการค้าคำว่า "VALENTINO" ของโจทก์และให้นายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า
"VALENTINO" ของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 706344 ต่อไป นอกจากนี้ก็แก้คงให้เป็น
ไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ค่าฤชา
ธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

(สุรางคณา กมลละคร-ปริญา ดิผดุง-ธัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายชัชวาลย์ สุวรรณ
ศักดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นทป38/2557

ต้น

หมายเหตุ